

1531524-53.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... todo o dinheiro recebido proveniente do crime de roubo que iriam realizar, seria dividido entre os autores do roubo, sendo que os autores do roubo seriam o vulgo " neguinho" , Wesley e interrogado e outros dois que se nega a falar. Esclarecendo que Rogério e Lucas foi que apresentaram ao interrogado o vulgo "neguinho", que seria o líder da quadrilha. Que, tomou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1531524-53.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1531524-53.2021.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

GABRIEL VINICIUS DE LIMA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

GABRIEL VINICIUS DE LIMA e WESLEY MATHEUS FERNANDES SILVA, foram denunciados como incurso no artigo 158, §1º e 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, e ambos do Código Penal, com a agravante do artigo 61, inciso II, "j" do Código Penal e na forma do art. 70, todos do Código Penal, porque segundo apurado 10 de setembro de 2021, em período de calamidade pública (Decreto Estadual 64.879, de 20/03/2020), por volta das 22h, na Rua Engenheiro Hugo Takahashi, Jardim Arpoador, São Paulo - SP, previamente ajustados e conluídos entre si, com outros quatro indivíduos desconhecidos, constrangeram a vítima L.G.R.R., mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, e com o intuito de obter para si e para outrem indevida vantagem econômica, a fazer algo, consistente em fornecer as senhas de seus aplicativos bancários dos Bancos Santander (conta corrente nº 01098627-1, agência nº 3726, banco Santander), da qual os denunciados e seus comparsas transferiram, via PIX, o valor de R\$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais) e do Banco Bradesco (conta corrente nº 198041-6, agência 104, Banco Bradesco), da qual foi transferido o valor de R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), ambas tendo como favorecido o denunciado GABRIEL VINICIUS DE LIMA.

Consta, ainda que no dia 10 de setembro de 2021, em período de calamidade pública (Decreto Estadual 64.879, de 20/03/2020), por volta das 22h, na Rua Engenheiro Hugo Takahashi, Jardim Arpoador, São Paulo - SP, os dois réus previamente ajustados e conluídos entre si, com outros quatro indivíduos desconhecidos, subtraíram, para si e para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e com restrição à liberdade da vítima L.G.R.R., coisas alheias móveis, consistentes em um

veículo BMW/320I Active Flex, placas GAV0388, 01 (um) aparelho de celular, da marca Apple, modelo Iphone 11, avaliado em R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), 01 (um) aparelho de celular, da marca Apple, modelo Iphone 7 Plus, avaliado em R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), documentos de identificação pessoal, cartões bancários e a quantia de R\$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro, de propriedade da referida vítima.

A denúncia foi recebida, os réus foram citados e notificados, e apresentaram resposta à acusação.

Mantido o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, durante a qual foram ouvidos a vítima, os policiais civis James e Marco, (fls.243/244).

Em sede de audiência houve o aditamento da denúncia para fazer constar também a inclusão da qualificadora referente a restrição da liberdade da vítima também quanto ao delito de extorsão, sendo então os réus denunciados como incursos no artigo 158, §§1º e 3º, e 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, com a agravante do artigo 61, inciso II, "j" e ainda na forma do art. 70, todos do mesmo dispositivo legal.

Em continuação foram ouvidos os policiais militares Rafael e Felipe, e as duas testemunhas de defesa Antonio Marcos e Cleonice (fls. 260/261).

A Defesa se manifestou, e após o recebimento do aditamento da denúncia, os réus foram citados da nova imputação e foram, então, interrogados. (fls. 287/288).

Encerrada a instrução criminal, em suas alegações, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia e de seu aditamento. (fls. 523/532).

A Defesa do réu Gabriel Vinicius apresentou suas alegações e buscou a procedência parcial da ação penal com a absorção do crime de extorsão pelo crime de roubo, sob o argumento de que a indevida vantagem econômica pretendida pelos agentes era imediata e não futura e que os acusados "necessitavam da senha para que conseguissem subtrair maior quantia em dinheiro do ofendido" e, portanto, não tinham "alguma possibilidade de opção".

Caso não seja esse o entendimento, requereu a absolvição do réu Gabriel pelo crime de roubo por insuficiência probatória quanto a sua participação no delito, afirmando que Gabriel só esteve presente no campo de futebol em momento posterior ao roubo e que sua conduta não foi relevante para a subtração dos bens.

Subsidiariamente requereu ainda, a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da confissão por parte do acusado o afastamento da agravante decorrente da pandemia da COVID 19, pelo afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, já que nenhuma arma fora apreendida, com relação aos dois delitos e ainda o afastamento da qualificadora prevista no art. 158, § 3º, do Código Penal, a aplicação do disposto no art. 68 do Código Penal, o reconhecimento da participação de menor importância com relação ao réu que "foi restrita a vigilância da vítima e sua posterior condução para local diverso do campo de futebol, o reconhecimento da concurso formal entre os crimes de roubo e de extorsão e ainda a fixação de regime de pena menos gravoso ao réu e o direito de recorrer em liberdade.

Já a Defesa do réu Wesley, pugnou, em suma por sua absolvição alegando que não há provas da participação do acusado nos crime narrados na denúncia e em seu aditamento.

Em caso de eventual condenação, pugnou pela absorção do crime de extorsão pelo crime de roubo, pela fixação da pena base no mínimo legal, considerando, sobretudo a primariedade do acusado, seus bons antecedentes e sua menoridade, o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, o reconhecimento da continuidade deleitava em detrimento do concurso material de delitos, o afastamento da majorante relativa ao uso de arma de fogo, já que nenhum objeto foi apreendido nos autos, a fixação de regime de pena mais brando possível, considerando, sobretudo o tempo em que o réu já se encontra encarcerado e o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não obstante os argumentos dos defensores dos réus passa-se a analisar o conjunto probatório colhido durante toda a instrução criminal nos exatos termos do que dispõe art. 155, do Código de Processo Penal.

A materialidade dos delitos encontra-se consubstanciada pelos boletins de ocorrência juntados aos autos; relatórios de investigação policial, auto de exibição e apreensão do veículo da vítima, ordens de serviço de fls. 27 e 28; comprovante de Pix para a pessoa da réu Gabriel (fls. 34/36) e demais declarações contidas nos autos.

A autoria também é inconteste.

Assim vejamos:

O réu Gabriel, nas duas oportunidades em que foi ouvido confessou, ainda que parcialmente sua participação nos crimes narrados nestes autos.

Ao ser inquirido perante a autoridade policial (fls. 42/43) relatou que no dia dos fatos, se encontrou com seus vizinhos de nome Rogerio e Lucas os quais conhece desde criança; e com Wesley Matheus Fernandes Silva e com outro indivíduo de cor parda, de aproximadamente com 30 anos, magro, não sabendo informar onde reside, de apelido "neguinho", que se reuniram e o vulgo "neguinho" solicitou ao interrogado para que abrisse uma conta corrente num banco virtual onde receberia R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de comissão pelo fornecimento da referida conta bancária, sendo que "neguinho" ficou com a conta bancária aberta em seu aparelho celular e que todo o dinheiro recebido proveniente do crime de roubo que iriam realizar, seria dividido entre os autores do roubo, sendo que os autores do roubo seriam o vulgo "neguinho", Wesley e interrogado e outros dois que se nega a falar. Esclarecendo que Rogério e Lucas foi que apresentaram ao interrogado o vulgo "neguinho", que seria o líder da quadrilha. Que, tomou conhecimento que no dia 10/09/2021 iriam praticar o roubo, sendo certo que na ocasião em que a vítima permanecia com sua liberdade cerceada, recebeu valores para sua conta corrente que forneceu, porém como a conta bancária permaneceu com o vulgo "neguinho" não sabe precisar o valor que foi transferido da conta da vítima. Que, o interrogado no momento, em que a vítima estava "guentada", ficou juntamente com Wesley aguardando ordem superior, mas precisamente de "neguinho" da onde ficou com a vítima no interior de um veículo Fiat/Uno, sequestrada e que após a ordem superior liberou a vítima juntamente com Wesley, sendo que a vítima seguiu com Wesley e outros dois indivíduos que se nega a informar. Que, posteriormente reconheceu Wesley sem sobras de dúvida através de álbum de fotografias desta Delegacia afirmando que se trata de Wesley Matheus Fernandes Silva, portador do RG. 53.346.535/SSP/SP. Disse ainda que não sabia informar quem estava conduzindo uma moto Honda CG 125 de cor azul e que o interrogado não portava arma de fogo e sim os outros autores. Esclarece que o veículo Fiat/Uno que estava na posse de Wesley era de cor verde e tomou conhecimento através de Wesley que durante a fuga, trombaram com uma viatura da Polícia Militar onde se evadiram e caíram num córrego. Que, em relação a Lucas e Rogerio tinham conhecimento do roubo que seria praticado e que receberiam valores subtraídos da vítima e que seriam transferidos para a conta interrogado.

Em juízo, contudo, disse que realmente abriu uma conta corrente em seu nome, na qual foram feitos depósitos via Pix da conta da vítima.

Esclareceu, que participou somente da "parte do campinho" já que ali estava quando dois rapazes chegaram com a vítima em uma BMW e que apenas ficou "tomando conta da vítima" no local, sem ter tido qualquer tipo participação com o roubo anterior.

Disse que somente tomou conhecimento do roubo após "neguinho" lhe oferecer um dinheiro para ir ao local tomar conta da vítima e que também a colocou no veículo para leva-la de volta a casa, mas que acabou sendo perseguido pela polícia e caiu com a vítima em um córrego. Disse que realmente um dos rapazes que abordou a vítima estava armado e que Wesley na verdade não participou do crime e que falou seu nome na Delegacia de Polícia após ser pressionado pela polícia que queria de qualquer jeito um nome.

Não soube, contudo esclarecer o motivo pelo qual "escolheu" dentro vários nomes o de Wesley.

Já o réu Wesley disse nas duas oportunidades em que foi ouvido negou qualquer tipo de participação nos delitos narrados.

Em sede policial, na presença de seu advogado constituído, (fls. 50/51) que no dia 17/09/2021 sua irmã Amanda recebeu uma notificação para comparecimento nesta unidade policial referente a um boletim de ocorrência 548/20 na data de hoje, no qual figurava como vítima de acidente de trânsito, acreditando que seria sobre o DPVAT, mas não foi ouvido a respeito; que, aqui compareceu primeiramente seu advogado e conforme combinado compareceu posteriormente; que chegando aqui tomou conhecimento através de Policiais desta Delegacia que havia sido reconhecido por uma vítima de roubo; que, em dado momento se retirou da Delegacia haja vista que estava com medo, mas logo após foi alcançado por Policiais e retornou a este Distrito; que, interrogado indagado sobre o crime de sequestro relâmpago, nega a prática do roubo (sequestro relâmpago); que, indagado onde estava no dia 10/09/2021 por volta das 22:00hs, respondeu que se encontrava a Rua Paraíso, 04 - bairro Vila Esperança na companhia de sua esposa Lorrana Kemily ; que, não é habilitado para condução de motocicleta não sabendo dirigir esse tipo de veículo; que, indagado o interrogado se conhece um campo de futebol localizado no bairro Jd. Joao XXIII, respondeu que sim; que, o interrogado informou que não é proprietário de um veículo Fiat/Uno de cor verde, de placa BQK-8913/SP; que, indagado o interrogado se conhece os indivíduos Rogério e Lucas respondeu que não; indagado se conhece o indiciado Gabriel Vinicius de Lima, disse que o conhece de vista; que, indagado o interrogado se estava no interior de um veículo Fiat/Uno quando Policiais Militares o avistou na via pública , disse que desconhece; que indagado se no dia 10/09/2021 abordou um veículo BMW de cor branca, respondeu que não; que, indagado também se conhece o indivíduo de vulgo " nequinho" respondeu que desconhece; que, indagado sobre o crime de sequestro relâmpago o mesmo nega ter participado de qualquer assalto; que, indagado sobre uma motocicleta Honda CG 150 de cor azul, afirmou desconhecer; que, indagado a respeito de ter sido reconhecido pela vítima de sequestro relâmpago, respondeu que nada sabe; que, já foi preso pela prática de ato infracional roubo de mercado quando era menor de idade; que, após sua tentativa de saída desta delegacia permaneceu numa sala algemado aguardando a decisão judicial.

Já em juízo, apesar de também negar o crime, disse que no dia dos fatos estava no aniversário de sua mãe. Ao ser indago sobre o motivo pelo qual, na Delegacia de Policia, na presença de seu advogado disse que estava com sua namorada, em casa, alegou que estava muito nervoso e não se lembrou do aniversário.

A vítima por sua vez, alegou que no dia dos fatos conduzia seu veículo BMW em uma das ruas da cidade de Taboão da Serra e foi abordado por uma motocicleta de cor vermelha, sendo que o indivíduo que estava na garupa, munido com um arma de fogo determinou que ele fosse para o banco do trás do veículo.

Junto com essa motocicleta que o abordou estavam outros indivíduos que havia outras motos sendo que todos eles participaram da abordagem. Foi conduzido em seu veículo até um campo de futebol e lá foi obrigado a descer do carro e permaneceu com os outros agentes que ordenaram que ele desbloqueasse seu aparelho celular, bem como lhes fornecessem as senhas de acesso à sua conta-corrente, e permaneceu sob a mira de uma arma de fogo e que posteriormente ao examinar seu extrato bancário constou diversos Pix para a pessoa de Gabriel Vinicius de Lima.

Confirmou que na Delegacia não teve qualquer dúvidas em reconhecer os acusados já que a pessoa favorecida foi identificada pela policia e foi por ele reconhecido como sendo aquele que o obrigou a fazer o desbloqueio facial de seu celular.

Disse que além do veículo também foram levados seus dois aparelhos celulares e que após permanecer certo tempo no campo de futebol foi vendado e colocado em um outro carro. Nesse instante foi comunicado que ficaria em um barraco até a manhã do outro dia para que todas as transferências bancárias de sua conta corrente pudesse sem realizadas.

Ocorre que no trajeto, ouviu um barulho de sirene e percebeu que provavelmente uma viatura da policia estava perseguindo o veículo onde estavam e após alguns minutos o veículo onde estava capotou e o carro caiu em um córrego, sendo que os criminosos conseguiram fugir.

Ficou preso nas ferragens do veículo, e foi socorrido pelos policiais e como sofreu apenas algumas escoriações, foi diretamente ao 89º Distrito Policial para registrar o boletim de ocorrência.

Posteriormente, seu veículo BMW/320I Active Flex foi localizado junto com uma das motos que foi utilizada na sua abordagem e diante disso foi novamente chamado na Delegacia de Policia, onde após observar algumas fotos não teve dúvidas em apontar Wesley como sendo a pessoa que o abordou e com a arma de fogo em punho, mediante violência e grave ameaça.

Disse que não teve qualquer dúvidas em reconhecê-lo já que quando Wesley desceu da moto ele estava com um capacete com a viseira aberta, e que ainda foi obrigado a ajuda-lo a dar partida no seu carro, já que Wesley não estava conseguindo ligar o veículo.

Também conseguiu o visualizar do banco traseiro do veículo e por isso o reconheceu sem sombras de dúvidas em todas as oportunidades.

Afirmou, ainda, que na Delegacia também visualizou fotos de Gabriel que também não teve qualquer duvidas em apontá-lo como sendo o indivíduo que permaneceu ao seu lado durante todo o período no cativeteiro (banco de reserva do campo de futebol do "Goteira"), local fechado de alvenaria somente nas laterais e parte traseira, esclarecendo que durante todo o momento ele ficou sem qualquer tipo de proteção no rosto e que foi Gabriel quem o obrigou a desbloquear seu aparelho celular e ainda foi ele quem conduzia o veículo que capotou".

Em juízo, ao ser colocado a frente dos réus e de outros indivíduos reconheceu apenas o réu Wesley, mas confirmou que fez o reconhecimento fotográfico e pessoal dos dois indivíduos na Delegacia de Policia.

A corroborar o depoimento da vítima, foram os depoimentos dos dois policiais militares que afirmaram que após a noticia de um roubo, em patrulhamento ostensivo se depararam com um veículo Uno todo "lacrado" e por isso resolveram abordar sendo que o condutor empreendeu fuga e acabou perdendo o controle do veículo e caindo em um córrego. Afirmou que do veículo saíram três pessoas que conseguiram fugir, já que a vítima estava presa dentro do Fiat uno e precisou de auxílio para conseguir sair.

Já os dois policiais civis também ouvidos em juízo, participaram das investigações do caso e conseguiram identificar a pessoa de Gabriel que constava como sendo o beneficiário das transferências bancárias que foram feitas da conta da vítima e que diante disso se dirigiram até sua residência e o levaram à Delegacia de Policia para ser ouvido.

Os policiais civis relataram que Gabriel confessou a participação no crime e apontou ainda outras pessoas e assim chegaram na pessoa de Wesley.

Alegaram ainda que a vítima foi à Delegacia de Policia reconheceu Gabriel e Wesley após a exibição de um álbum de fotos e ainda pessoalmente.

As duas testemunhas apresentadas pela Defesa do acusado Wesley apenas vieram em juízo para confirmar que no dia dos fatos estavam com ele no aniversário de sua mãe.

Estas são as provas colhidas nos autos e diante delas, a condenação de ambos os acusados nos dois delitos narrados nos autos é mesmo de rigor.

Neste ponto, verifica-se que a versão do réu Wesley em juízo não é digna de fé, ainda mais porque, não soube esclarecer o motivo pelo qual ao ser ouvido na Delegacia disse que estava com sua namorada em casa e somente se lembrou do aniversário de sua mãe posteriormente.

Veja-se ademais que as duas testemunhas ouvidas, não souberam precisar exatamente a hora em que estavam com o réu no aniversário da mãe e ainda não souberam esclarece porque não foram exibidas fotos de suas pessoas com o réu, ou ainda onde estava a companheira do acusado.

Outra questão é o fato de a companheira do acusado que foi por ele citado em sede policial não ter comparecido em juízo para esclarecer onde ela estava, ou seja, em casa com seu namorado como mencionado pelo próprio Wesley a fls. 50/51, ou na festa de sua sogra e ainda o motivo pelo qual não foram juntadas aos autos fotos de todos na mesma festa, apesar de as duas testemunhas terem dito que Wesley ali permaneceu o tempo todo.

Ora, diante de tudo o que foi colhido nos autos, para esta magistrada não há qualquer duvida na participação de ambos os réus nos delitos aqui narrados, notadamente em razão das contradições apontadas nos depoimentos dos dois réus e das

testemunhas de defesa, que para este juízo são indícios que demonstram a participação concreta dos acusados.

Ressalta-se que a palavra indício, normalmente empregada com diferentes adjetivações, deve ser analisada com ressalvas, pois, a primeira vista, se pode conferir uma falsa ideia de que a sentença teria se baseado em mera presunção, quando, na verdade, o julgador firmou convencimento seguro capaz de justificar o édito condenatório.

Walter P. Costa é elucidativo ao discorrer sobre a matéria:

"Indício não é sinônimo de presunção, como alguns entendem: é a circunstância ou antecedente que autoriza a fundar uma opinião acerca da existência de determinado fato, ao passo que presunção é o efeito que essa circunstância ou antecedente produz, no ânimo do julgador, quanto à existência do mesmo fato. Na técnica da prova indiciária desenvolve-se, pois, um silogismo, em que a premissa menor é um fato, ou circunstância provada, que é a circunstância indiciante, e a premissa maior, que se ajusta à outra, é simplesmente problemática ou abstrata, calcada nos ensinamentos do bom senso comum." (O Processo Penal, 5a Edição, p. 258.).

Desse modo, levando-se em consideração o princípio do livre convencimento judicial motivado, adotado pela legislação brasileira, os indícios constituem meio de prova tão válido quanto qualquer outro - confissão, testemunho, perícia (ou laudos), etc -, sem que se possa estabelecer entre uns e outros algum tipo de hierarquia, como já decidiu o STF: "Vige em nosso sistema o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual compete ao Juiz da causa valorar com ampla liberdade os elementos de prova constantes dos autos, desde que o faça motivadamente, com o que se permite a aferição dos parâmetros de legalidade e de razoabilidade adotados nessa operação intelectual. Não vigora mais entre nós o sistema das provas tarifadas, segundo o qual o legislador estabelecia previamente o valor, a força probante de cada meio de prova." (RHC 91.691/SP, 1ª Turma, rel. Min. Menezes Direito, j. 19.02.2008).

Constitui noção cediça que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, contudo, não se subordina a nenhum critério apriorístico no apurar, por meio delas, a verdade material.

Tendo o legislador admitido os indícios como meios de prova, não se pode negar possa o Juiz, mormente no sistema do livre convencimento, proferir um decreto condenatório, apoiando-se na prova indiciária.

A jurisprudência segue os passos da doutrina, respaldando a condenação fundada em prova indiciária, amparada no princípio do livre convencimento motivado: "Os indícios, dado ao livre convencimento do Juiz, são equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles." (STF - HC 70344/RJ, 2ª Turma, rel. Min. Paulo Brossard, j. 22.10.1993).

Se a sentença, bem articulando os fatos postos no processo e atendendo aos requisitos do art. 381, do CPP, conclui pela condenação do réu, não há falar em falta de fundamentação e, muito menos, violação ao art. 933, IX, da CF/88.

No mesmo sentido: "O valor probante dos indícios e presunções, no sistema de livre convencimento que o Código adota, é em tudo igual ao das provas diretas, ensina José Frederico Marques (Elementos, vol. 2/378). Exposto, pelo Magistrado, tutto liter del processo logico-formativo del suo rationale convincimento, cumprido está o dever de fundamentação do veredicto." (RJTJSP 37/266).

Posto isso, sem dúvida que a absolvição dos acusados à vista da prova existente nos autos é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia restaram ao longo da instrução devidamente comprovados.

Não há como se desmerecer a palavra da vítima que em todas as vezes em que foi ouvida não teve dúvidas em apontar o réu Wesley como sendo aquele que o abordou e ainda em mencionar que na Delegacia não teve qualquer dúvidas em reconhecer ambos os acusados.

Neste sentido: "Em tema de roubo, no campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (Ac. un., Câ. Crim., 09.12.1981, AD 85.616).

Releva notar, neste passo, que a palavra da vítima deve merecer crédito, porquanto,

incidindo sobre o proceder de desconhecida pessoa, não teria ela proveito algum em mentir e até poderia incorrer no crime de denúncia caluniosa, por dar causa à investigação da polícia e ao processo judicial. Seu único interesse é, pois, apontar o verdadeiro culpado. Aliás, esse entendimento é reiterado na jurisprudência: JTACrimSP, 86/226, 91/407, 94/341 e 100/250-266; JTJ-SP, 154/306, 165/339, 176/324 e 184/305; JTAERGS, 85/97.

Lembra-se, aqui, trecho da lição do clássico NICOLA FRAMARINO DEI MALATESTA, que espanca qualquer dúvida a respeito de eventual suspeita da palavra do ofendido: "A animosidade pelo ofensor não pode ser considerada como motivo de suspeita contra o ofendido, quanto à designação do delinquente. O ofendido, nessa sua qualidade, não pode ter animosidade senão contra o verdadeiro ofensor; e por isso dizer ao ofendido: - não acreditamos na tua palavra indicativa do delinquente, porque tu, como ofendido, tem ódio contra ele -, é uma verdadeira e flagrante contradição; é reconhecer a verdade da indicação, querendo tolher-lhe a fé. Quando, pois, a aversão contra o ofensor derivasse de causa estranha ao crime, então a razão de suspeita não estaria mais na qualidade de ofendido, mas na de inimigo, qualidade esta que, como vimos, expondo os critérios gerais em seu lugar, deprecia qualquer testemunho, mesmo de terceiro, e não tem que ver com os motivos de suspeita particularmente inerentes à qualidade de ofendido, dos quais nos ocupamos aqui" (cf. tradução brasileira, págs. 409-10).

Não se pode deixar de considerar, ainda, que tal espécie de delito é em regra dependente de clandestinidade. Não se pratica roubo às escâncaras justamente para evitar a presença de testemunhas. Por isso mesmo, a prova suficiente à condenação por furto e roubo não é daquelas contundentes, vistosas, bastando apreciação adequada de elementos formadores de convicção autorizadores da certeza de participação do acusado no evento.

Passa-se, desse modo, a analisar as causas de aumento dispostas na denúncia: O concurso de agentes veio comprovada pelo depoimento das vítimas ouvidas em juízo que foram firmes em afirmar que os réus agiram juntamente com outras pessoas para a prática dos crimes narrados e ainda pela confissão do acusado Gabriel.

E aqui, ainda que Gabriel tenha dito em juízo que participou apenas da "parte do campo", demonstrado ficou pelos depoimentos dos autos sobretudo pelos da vítima que ele tinha conhecimento do roubo do veículo e que ele também participou.

De fato, no concurso delinquencial não se faz mister que todos os partícipes consumem atos típicos de execução: para ser alguém corresponsável, basta que se constate haja colaborado para o evento, auxiliando (física ou moralmente), instigando, prestigiando ou encorajando (em certas situações com a simples presença voluntária) a atuação dos executores diretos e neste passo releva notar que a vítima foi taxativa quanto à participação de mais duas pessoas quando da prática do roubo.

Neste sentido não há que se falar ainda em participação de menor importância do réu Gabriel no delito de roubo. Por primeiro, em razão de seu depoimento na fase policial no qual relatou ter total conhecimento do roubo, por segundo pelas palavras da vítima, que também o reconheceu como sendo um dos partícipes do crime, como sendo uma das pessoas que em outras motos dava cobertura ao réu Wesley que desceu da moto e o abordou.

Assim caminha a jurisprudência de nossos tribunais: "Roubo (...) Não há que se falar em participação de menor importância quando a conduta do agente conhecida como 'cobertura' é imprescindível para o sucesso do delito. (RDJ 13/197).

Também há a incidência da causa de aumento de pena referente à manutenção das vítimas em poder dos agentes, restringindo as suas liberdades, pois a vítima foi colocada no banco de trás de seu próprio veículo, até que desembarcou de seu automóvel e ficou em um campo de futebol para depois ser colocada em outro veículo, e assim teve sua liberdade restringida por tempo razoável, extrapolando, pois a grave ameaça componente do próprio delito (previsto no caput do art. 157, do C.P.).

O uso de arma de fogo, também veio devidamente comprovado nos autos e se torna plenamente justificada, mormente pelas palavras das duas vítimas que foram expressas nesse sentido e ainda pelas palavras do próprio corréu Gabriel e afirmou que pelo menos um dos roubadores estava com uma arma de fogo.

Ora, consoante a jurisprudência a ausência de apreensão da arma empregada no roubo não impede o reconhecimento da sua causa especial de aumento de pena, bastando a declaração da própria vítima ou o depoimento de testemunha (STF, 1ª Turma, RHC 62.773/SP, rel. Min. OSCAR CORRÊA, in DJU 31/05/85, pág. 8.508; RT, 672/329, 676/315, 680/362, 741/610, 744/614 e 747/698).

É o que vem decidindo a jurisprudência: "ROUBO - QUALIFICADO - CARACTERIZAÇÃO - NÃO APREENSÃO DA ARMA - IRRELEVÂNCIA - QUALIFICADORA NÃO CONDICIONADA A APREENSÃO DA ARMA - RELEVÂNCIA, ADEMAIS, DO TESTEMUNHO DA VÍTIMA - RECURSO NÃO PROVIDO"

(Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação Criminal n. 156.017/3, j. em 4.4.94, 2a. Câmara Criminal, Relator Des. Canguçu de Almeida).

E ainda: ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária à apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida. (HC 93353 / SP - SÃO PAULO Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI /Julgamento: 04/11/2008).

Nesta ordem de ideias temos que "é suficiente para a caracterização da causa de aumento de pena que o sujeito ativo porte a arma ostensivamente de modo que ameace a vítima, não sendo imprescindível que venha fazer uso do instrumento para praticar a violência ou grave ameaça".

No mesmo sentido: "A ausência de apreensão da arma, empregada pelo agente quando da prática de roubo, não impede o reconhecimento da qualificadora, máxime se confirmada pela vítima e testemunha presencial" (TACRIM-SP RJD 10/117).

Feitas essas considerações sobre o delito de roubo, também é o caso de se reconhecer a prática da extorsão qualificada, cometida nos termos previstos no §3º do art. 158, posto que todas as vítimas que foram extorquidas e obrigadas a entregar aos réus seus cartões e senhas tinham suas liberdades restritas até que toda a transação bancária fosse realizada.

Veja-se ademais, que segundo os relatos da própria vítima, após o roubo de seu veículo e de seus celulares, ela foi colocada em um veículo e estava a caminho de um cativado onde permaneceria até a manhã do outro dia até que todas as transações bancárias fossem realizadas o que configura a qualificadora prevista no § 3º do art. 158, já que vítima teve restringida sua liberdade como condição necessária a obtenção da vantagem econômica. Também é o caso de se aplicar a causa de aumento de pena prevista no §1º do art. 158.

Isso porque, os réus agiram em conjunto e estavam armados quando constrangeram as vítimas a lhes entregarem os cartões e as respectivas senhas.

Neste ponto, compulsando recentes julgados dos tribunais superiores, verifica-se a necessidade de novas reflexões sobre a questão topográfica nos tipos penais e seus reflexos na dosimetria da pena.

De fato, não se desconhece que há posicionamento quase que unânime quanto a impossibilidade de aplicação das causas de aumento de pena previstas no art. 158, §1º do Código Penal ao crime de extorsão qualificada, decorrente do "sequestro relâmpago", sob a mera argumentação de que, por uma questão topográfica, não caberia aplicar preceito antecedente ao subsequente e que a maior gravidade da figura qualificada e da pena a ela cominada já abrangeria as hipóteses descritas nas majorantes.

Com o tempo, contudo, começou-se a perceber que essa não era a melhor interpretação

e que o legislador brasileiro não se ateve a tal critério (o topográfico), quando da elaboração das leis.

No caso do homicídio, por exemplo, é pacífico o reconhecimento válido do homicídio qualificado privilegiado e por que não fazer o mesmo com outros delitos?

Não há para esta magistrada, razão para dar tratamento desigual a situações semelhantes, como aliás, vem se posicionando parte da doutrina pátria. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 912-918).

Noutras palavras, caso a ordem desses dispositivos fosse realmente critério inflexível de interpretação, não seria legítimo o reconhecimento do furto qualificado privilegiado. Esse raciocínio impediria, também, a aplicação da privilegiadora disposta no § 1º do artigo 121 do Código Penal ao homicídio qualificado. E como se sabe, o Supremo Tribunal Federal não só entende que tal incidência é legítima, como tem o condão de afastar a hediondez do homicídio qualificado.

Destarte no caso em tela, considerando sobretudo o acima exposto, verifica-se que a causa de aumento de pena decorrente do concurso de pessoas e do emprego de arma, restou-se comprovada nos autos, uma vez que o agente, agindo previamente ajustado e com unidade de desígnios com outros dois indivíduos exigiu mediante ameaça exercida com emprego de arma que a vítima lhe fornecesse as senhas de seus cartões de crédito.

Posto isso, sem dúvida que a absolvição dos acusados à vista da prova existente nos autos é positivamente descabida.

Passo assim a dosimetria das penas de cada acusado.

Do réu GABRIEL VINICIUS DE LIMA:

Do crime previsto no art. 157,§2º, incisos II e V e §2º- A, inciso I do CP:

O réu é primário e não possui antecedentes criminais atestados nos autos (fls. 193/194), assim sendo, lhe favorecem circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código de Penal, devendo a pena ser mantida no mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, há de se considerar a confissão do acusado, ainda que em juízo ele tenha mudado sua versão afirmando que não teve qualquer participação no roubo, com fulcro na sumula 545, do STJ, já que foi considerada por esta magistrada como parte do conjunto probatório, e ainda que para esta magistrada também esteja presente a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j" do CP, a pena deve ser mantida no patamar mínimo legal, já que atenuante e agravante se compensam .

Na terceira fase, aumento a pena em aumento a pena em 5/4 considerando a existência do concurso de pessoas, da restrição da liberdade da vítimas e ainda do disposto no art. 157§2º- A, inciso I, do Código Penal, totalizando 09 anos de reclusão e 22 dias- multa. Não há que se aplicar a pena de somente uma das causas de aumento, já que o proprio legislador, demonstrou, com a reforma que fez e com as demais que estão sendo feitas, que o crime de roubo merece punição mais severa, sob pena de se afastar da vontade do legislador, ignorando os motivos que o levaram a reputar mais grave o que é, manifestamente, mais grave. Se não bastasse isso, ressalta-se que para esta magistrada a aplicação do acréscimo mínimo em estrito cumprimento a Súmula da Egrégia Corte Superior, nestes casos estaria privilegiando aqueles que se unem e armados cometem o crime, e, além disso, afronta o princípio da individualização da pena, já que aquele que comete o delito mediante apenas uma causa de aumento seria apenado com a mesma quantidade de pena dos outros.

O aumento mínimo, no caso, empregando-se o mesmo critério de quando se faz presente apenas uma causa de aumento, equivaleria a dar tratamento igual a situações absolutamente desiguais, implicando em apreciação parcial da disposição legal. Não estamos diante de mera aplicação de critério quantitativo, como sustentam alguns.

Cada causa de aumento descreve circunstância diversa e todas, à evidência, foram eleitas pelo legislador porque evidenciam a maior culpabilidade do autor do crime, ou a maior gravidade do meio empregado para cometê-lo.

Não se trata de somá-las matematicamente, mas sim de reconhecer o incontestável, ou seja, a maior gravidade do crime que é praticado em determinadas circunstâncias

expressamente previstas na lei.

Veja-se que a doutrina patria, vem se posicionando no sentido de que é perfeitamente possível a cumulação de causas de aumento previstas na Parte Especial do Código Penal, mediante fundamentação concreta, pois o artigo 68, parágrafo único, do referido diploma legal consagra uma faculdade do julgador, consoante precedente superior:

[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. [...] (STJ - HC: 472771 SC 2018/0261915-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2018).

Nesse sentido, sobre a possibilidade desses dois aumentos, cito a brilhante lição do Des. Machado de Andrade: " A regra prevista no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal - ' No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição' - é mera faculdade conferida ao Magistrado, pois a lei é clara ao dizer que pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, não se tratando de uma obrigação. A gravidade concreta do presente caso está configurada principalmente porque o delito foi praticado pelos réus em concurso de agentes, ameaçando as vítimas com armas de fogo. Já é pacífico o entendimento que a dosimetria entre o mínimo e o máximo da fração de aumento tem por parâmetro o número de causas de aumento. Assim, como o Juiz sentenciante não está vinculado a frações de aumento e o fez de forma fundamentada, a exasperação no patamar empregado atendeu ao critério de retribuição penal, em observância aos princípios da razoabilidade, individualização da pena e principalmente da proporcionalidade, já que se mostrou condizente com a conduta praticada (Apelação Criminal n.º 0001446-58.2018.8.26.0535 6ª Câmara Data do Julgamento 06/02/2020.)

Do crime de extorsão qualificada (§3º do art. 158 do CP)

O réu é primário e não possui antecedentes criminais atestados nos autos (fls. 193/194), assim sendo, lhe favorecem circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código de Penal, devendo a pena ser mantida no mínimo legal de 06 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, há de se considerar a confissão do acusado, já que foi considerada por esta magistrada como parte do conjunto probatório, e ainda que para esta magistrada também esteja presente a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j" do CP, a pena deve ser mantida no patamar mínimo legal, já que atenuante e agravante se compensam .

Na terceira fase, aumento a pena em 1/2, nos termos do que dispõe o § 1º do art. 158, do CP pelas razões acima ressaltadas, chegando-se a 09 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Veja-se que o fato de os réus não terem conseguido obter vantagem indevida de uma das vítimas, em nada altera a consumação do crime como já pacificado pela sumula 96 do STJ.

Por fim, imperioso o reconhecimento do concurso material entre os crimes de roubo majorado e extorsão qualificada. Com efeito, trata-se de condutas diferentes com desígnios autônomos, tendo os réus incorrido em cada uma delas separadamente, conforme assente posicionamento que vem se tornando majoritário: O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sua edição de nº 51 da Jurisprudência em Teses sobre crimes contra o patrimônio - roubo, latrocínio e extorsão, firmou o seguinte entendimento, a respeito do tema: TESE 3. Há concurso material entre os crime de roubo e extorsão quando o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente. Precedentes: AgRg no AREsp 745957/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 10/12/2015; EDcl no REsp 1133029/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 19/10/2015;

A propósito, a Sexta Turma do STJ, possui remansosa jurisprudência no sentido de

que, em se tratando de ações diversas e com desígnios autônomos, não há falar na existência de crime único entre os delitos de roubo e extorsão, mantendo-se incólume o concurso material. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. ROUBO E EXTORSÃO. AÇÕES DIVERSAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CRIME ÚNICO. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Em se tratando de ações diversas e com desígnios autônomos, não há falar na existência de crime único entre os delitos de roubo e extorsão, mantendo-se incólume o concurso material. Para se concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento do arcabouço fático-probatório, providência inviável no veio restrito e mandamental do habeas corpus. 2. Conforme entendimento pacífico desta Corte, não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e extorsão, porque de espécies diferentes. 3. (...). 4. Ordem parcialmente concedida. (STJ - HC: 411722 SP 2017/0199109-3, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 08/02/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018). Diante disso feita a soma das penas aplicadas chega-se ao patamar de os crimes, chegando-se à pena de 18 anos de reclusão e 37 dias-multa.

Do réu Wesley Matheus Fernandes da Silva:

Do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e V e §2º- A, inciso I, do CP: O réu é primário e não possui antecedentes criminais atestados nos autos (fls. 180), assim sendo, lhe favorecem circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código de Penal, devendo a pena ser mantida no mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, há de se considerar a menoridade do réu e ainda que para esta magistrada também esteja presente a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j" do CP, a pena deve ser mantida no patamar mínimo legal, já que atenuante e agravante se compensam.

Na terceira fase, aumento a pena em aumento a pena em 5/4 considerando a existência do concurso de pessoas, da restrição da liberdade da vítimas e ainda do disposto no art. 157 §2º- A, inciso I, do Código Penal, totalizando 09 anos de reclusão e 22 dias-multa.

Não há que se aplicar a pena de somente uma das causas de aumento, pelos mesmos motivos já ressaltados na aplicação da pena do corréu.

Do crime de extorsão qualificada (§3º do art. 158 do CP)

O réu é primário e não possui antecedentes criminais atestados nos autos (fls. 180), assim sendo, lhe favorecem circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código de Penal, devendo a pena ser mantida no mínimo legal de 06 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, há de se considerar a menoridade do acusado, e ainda que para esta magistrada também esteja presente a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j" do CP, a pena deve ser mantida no patamar mínimo legal, já que atenuante e agravante se compensam.

Na terceira fase, aumento a pena em 1/2, nos termos do que dispõe o § 1º do art. 158, do CP pelas razões acima ressaltadas, chegando-se a 09 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Reconhecido ainda, o concurso material entre os crimes de roubo majorado e extorsão qualificada as penas devem ser somadas perfazendo, 18 anos de reclusão e 37 dias-multa.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de condenar os réus como incurso nas penas dos art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º, A - inciso I e no art. 158, §§ 1º e 3º em concurso material (art. 69 "caput"), todos do do Código Penal, à pena de 18 anos de 37 dias-multa no mínimo legal, para cada qual, já que não há nos autos provas da condição econômica dos acusados.

O regime inicial de cumprimento de pena para ambos os réus é o fechado, sobretudo pela quantidade de pena aplicada a cada um deles, e ainda porque é o único que se ajusta e convém aos réus pela manifesta periculosidade e insolente menoscabo das regras que disciplinam o convívio social, pois é inegável a ousadia de quem se põe

a praticar crimes contra o patrimônio.

Os crimes de roubo e extorsão qualificada, que infelizmente vem se tornando comum, em face das malfadadas "gangues do PIX", são crimes graves, que revelam temibilidade do agente e devem ser coibidos com maior rigor já que atualmente são eles sós que vem gerando maior clima de violência e de intranquilidade que aflige a sociedade brasileira atual, estando a exigir medidas eficazes para combatê-lo. Este regime é, portanto, o único compatível ao caso concreto.

Cabe ainda aqui invocar enérgica e incontrastável lição ministrada pela Colenda Segunda Turma do C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC nº 65.501-SP, verbis: "O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias" (RTJ 123/547).

Não poderão apelar desta em liberdade, pois permanecem intactos os fundamentos da segregação cautelar dos réus que deve ser mantida notadamente para a garantia da ordem pública, e para futura aplicação da lei penal.

Ressalta-se ademais, que os acusados já se encontram custodiados em razão de da conversão de prisão temporária em prisão preventiva e a prisão é, pois, um dos efeitos da sentença condenatória, não sendo recomendável que sejam os réus agraciados com medida que incentiva a prática delitiva.

Diante disso em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único do CPP, já com a redação atualizada, dou por revisada e mantida a prisão cautelar de ambos os réus.

Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram, pois permanecem intactos os requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia definitiva, ou preceda-se o aditamento conforme o caso, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houver impugnação de alguma das partes.

Com a juntada dos cálculos aos autos, abra-se vista às partes para a devida ciência e eventual manifestação.

Condene ainda os réus ao pagamento das custas judiciais, que decorre de expressa previsão legal.

Com efeito, o Código de Processo Penal cuida do tema nos artigos 804 e 805 e, no Estado de São Paulo, do assunto tratou a Lei Estadual nº 11.608/2003.

Assim sendo, poderão os condenados, caso demonstrem preencher a hipótese legal, valer-se do quanto disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil, o que se dará quando da execução.

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 12 DA LEI N.º 1.060/50. AGRAVO DESPROVIDO.

Mesmo sendo o réu beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do CPC, ficando seu pagamento sobrestado enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos. 2. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no Ag 1377544/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe 14/06/2011). P.R.I.C.

São Paulo, 03 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA